

1500645-59.2019.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CRISTIANO MIKHAIL

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência,

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial -

2129968/2019 - 07º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 5064442 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO,

4536/19/429 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 2129968 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

5ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, Centro, São José do Rio Preto - SP - cep

15010-902

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500645-59.2019.8.26.0559

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência,

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial -

2129968/2019 - 07º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 5064442 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO,

4536/19/429 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 2129968 - 07º D.P. S.JOSE RIO PRETO,

4536/19/429 - 07º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 202/2019 - 07º D.P. S.JOSE RIO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Francislaine Cristina Teixeira de Oliveira

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD

Local: RUA NICOLLA TAFARI, 311

CONJ HABITACIONAL CRISTO REI - S.JOSE DO RIO PRETO/SP - 15076540Tipo de prisão:

Flagrante; Local de prisão: DIG - Delegacia de Investigações Gerais de São José do

Rio PretoArt. 33 "caput" do(a) SISNADArt. 33 "caput" do(a) SISNAD

Aos 01/06/2022, às 14:00h, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito DR.

CRISTIANO MIKHAIL, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe.

Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, verificou-se a presença do digno representante do Ministério Público, na pessoa do(a) Exmo(a) Sr(a). DRA. ANA

CAROLINA MACRI MORAIS. Presente a ré Francislaine Cristina Teixeira de Oliveira, acompanhado de seu(a) d. Defensor(a), DR. SIDNEI FRANCISCO NEVES, d. Defensor Público. Instalada a audiência, realizada de forma virtual, utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams. A seguir, dando início a instrução criminal, a ré foi interrogada e foi inquirida a testemunha Hermes Ricardo Coelho, através da ferramenta acima mencionada, sendo o arquivo com a gravação da audiência importado ao SAJ, com a desistência, ora homologada, da oitiva da testemunha Luís Guilherme S. Pavani, manifestada pelas partes. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi determinado que se passasse aos debates orais, dando-se pela ordem a palavra ao Ministério Público e ao(a) Defensor(a), que se manifestaram oralmente. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi prolatada a seguinte sentença:

"VISTOS. FRANCISLAINE CRISTINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 04 de maio de 2019, às 13h00, na Rua Nicolla Tafari, nº 311, Conjunto Habitacional Cristo Rei, nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, após adquirir ou receber de pessoa não identificada, guardava e tinha em depósito para venda ou entrega a terceiros, um tijolo de maconha, com peso de 484g, substância esta entorpecente que causa dependência física e psíquica. A ré foi presa em flagrante (fls. 01), mas foi beneficiada com a liberdade provisória (fls. 25/27). Em seguida, a acusada foi notificada (fls. 63) e apresentou resposta à acusação (fls. 68). A denúncia foi recebida aos 18 de outubro de 2019 (fls. 69), tendo a ré sido citada às fls. 75. Folha de Antecedentes (fls. 22) e certidão de eventos (fls. 23) foram juntadas aos autos. Nesta data, foi realizada audiência de instrução, ocasião em que foi ouvida a testemunha PM Hermes Ricardo Coelho. Após, a ré foi interrogada. Ao final, as partes se manifestaram em debates orais. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A ação penal deve ser julgada procedente. Com efeito, a materialidade e a autoria do delito de tráfico de entorpecentes descrito na denúncia foram comprovadas nos autos pelas seguintes evidências: auto de prisão em flagrante (fls. 01), termos de depoimentos (fls. 02/03), termo de declarações (fls. 04/05), boletim de ocorrência (fls. 14/15), auto de exibição e apreensão (fls. 16), exame químico-toxicológico (fls. 43/46) e, sobretudo, pela prova oral colhida em Juízo. Senão, vejamos. Tanto na fase policial (fls. 14/15) quanto em Juízo, a ré Francislaine Cristina Teixeira de Oliveira alegou que, na época dos fatos, estava passando por dificuldades financeiras e que, em razão disso, acabou aceitando a proposta de uma pessoa, a qual preferiu não revelar a identidade, para que fracionasse e embalsasse porções de maconha. Contou que esta tinha sido a primeira vez que se envolvia com o tráfico de entorpecentes e disse que ficou com a droga por menos de 24 horas, não tendo tido tempo sequer de fracioná-la, pois logo foi surpreendida pelos policiais. Informou que autorizou que os policiais ingressassem em sua residência na oportunidade. Por sua vez, o policial militar Hermes Ricardo Coelho relatou que receberam uma denúncia que indicava que em uma casa estariam sendo armazenadas substâncias entorpecentes. Contou que, ao chegarem no endereço, Francislaine franqueou a entrada dos policiais e admitiu que realmente estaria guardando um tijolo de maconha, informando que recebera a R\$200,00 para fracionar e embalar a droga. Ora, diante de tais circunstâncias, estando a confissão da ré em perfeita harmonia com os demais elementos de prova colhidos, não resta outro caminho a seguir que não a condenação da ré pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, nos exatos termos da denúncia. Vale destacar, ainda, que, ao contrário do que sustenta a r. Defesa, não há que se falar em nulidade das provas produzidas, haja vista que a própria ré admitiu que autorizou a entrada dos policiais em sua residência, não tendo feito qualquer relato de abuso ou de ameaças por parte dos milicianos. Da mesma forma, observa-se pelo relato do policial militar que, assim que a ré foi indagada a respeito da existência de drogas em sua residência, logo admitiu que realmente estava guardando um tijolo de maconha no local, não se vislumbrando, portanto, qualquer desrespeito aos direitos da acusada. Passo à dosimetria da pena. Na primeira fase, nos termos da Súmula 444 do STJ, nada a reconhecer como Maus antecedentes, razão pela qual fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa. Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea, mas deixo de efetuar qualquer redução uma vez que a pena já se encontra fixada no

mínimo legal. Já na terceira fase, reconheço a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, uma vez que a ré é primária e de bons antecedentes e não há provas de que se dedique ou integre organização criminosa. Desse modo, reduzo a pena até então fixada em metade, deixando de efetuar a redução máxima em razão da quantidade de droga apreendida (484g de maconha), resultando na sanção definitiva de 02 anos e 06 meses de reclusão e 250 dias-multa. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva e CONDENO a ré FRANCISLAINE CRISTINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão e 250 dias-multa, sobre o valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente, como incursa no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. Estando presentes, porém, os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aplicada pela pena de prestação de serviços à comunidade, a ser especificada na fase de execução, e por mais 10 dias-multa. Em caso de descumprimento da pena restritiva de direitos imposta, fixo o regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade. Diante do regime ora fixado e considerando que a ré respondeu ao processo solta, concedo-lhe o direito de apelar em liberdade, se por outro processo não estiver preso. Transitada em julgado, expeça-se o necessário à execução da pena, ficando, ainda, autorizada a destruição das amostras de entorpecentes guardadas para contraprova, a rigor do art. 72 da Lei 11.343/06 (com a redação dada pela Lei 12.961/14), oficiando-se. Condeno a acusada, ainda, a pagar as custas do processo, no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs (artigo 4º, §9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003), com a ressalva do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, diante da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, observado o provimento CG nº 02/2013. Publicada nesta data, saem os presentes devidamente intimados. Comunique-se. Não havendo recurso, certifique-se o trânsito em julgado, providenciando-se o necessário (arquivando-se os autos, oportunamente, com as formalidades de praxe)". Tratando-se de processo digital, constará deste termo de audiência somente a assinatura digital do(a) MM. Juiz(a). Em seguida, a acusada informou que não deseja recorrer da r. sentença supra. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Silmara Pedrazzi Malzoni, escrevente, digitei e subscrevi.